

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL MAYAGÜEZ

GLADYS DE LOURDES MUÑIZ
DEMANDANTE

VS.

PABLO J. RODRÍGUEZ RIVERA,
ANA SANTOS, SOCIEDAD DE
BIENES GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS,
JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS
DE LA REINA

CODEMANDADOS

CIVIL NÚM.: MZ2025CV01373

SALA: 206

Sobre:
INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE)

MOCIÓN EN RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante **GLADYS DE LOURDES MUÑIZ** de epígrafe por conducto del abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. BREVE TRACTO PROCESAL

1. Para el 19 de agosto de 2025 se presentó demanda del caso de epígrafe.
2. Para el 24 y 31 de octubre las partes codemandadas sometieron por separado mociones de desestimación alegando entre otras cosas la regla 10.2
3. Luego de varios incidentes procesales el día 13 de mayo de 2026 el Honorable Tribunal dictó sentencia final desestimando el presente caso y ordenando a la parte demandante el pago por la suma de \$2,500 por concepto de honorarios de abogado más \$90 de costas.
4. En síntesis, el Honorable Tribunal estableció que “El Tribunal concluye que la conducta de la parte demandante constituye temeridad, al insistir en una causa de acción sin fundamento legal suficiente, no controvertir los argumentos sustantivos presentados por las partes demandadas y obligar a estas a incurrir en gastos innecesarios de litigación”.
5. Con el mayor respeto le indicamos a este Honorable Tribunal que dicha determinación carece de fundamentos válidos en derecho y la misma no es respaldada por el expediente judicial. Veamos.

II. HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA

1. Se desprende del anejo I de la demanda que en el inciso 15 de las condiciones restrictivas de la urbanización *Quintas de la Reina* establecidas el 27 de mayo de 2009 e inscritas debidamente en el registro de la propiedad establece:

FIFTH: The COMPANY hereby ratifies the provisions of the aforementioned Deed Number Thirty-One (31), and for the same purposes stated above, now places the following easements, restrictions and obligations upon the Affected Units in the QUINTAS DE LA REINA PARCEL, applicable to all Owners, successors, assignees or grantees of the Affected Units, which restrictions shall have the character or servitude easements and shall run with the land, each and every such restriction applying to and affecting each such Affected Unit from the date on which the corresponding deed of sale to its future purchaser is executed, transferring the individual Affected Unit in Phase II in the manner approved by the Puerto Rico Planning Board. -Fifteen: Fences - **All fences to be built in the Lots must have the prior approval of the Architectural Control Committee who will pass judgement upon the design, materials to be used in its construction and location of the fence within the Lots. The installation of fences known as "cyclone fence" are permitted only between Lots and as long as they are located seven lineal meters away from the front sidewalk and on back boundary lines. Fences shall not be higher than two (2) meters and must be located within the boundaries of a Lot or at the dividing line between Lots.**

2. Como podemos ver del texto antes expuesto, el cual es la ley entre partes por ser firmado por los adquirientes de dichas residencias, está inscrito en el registro de la propiedad y el mismo es parte del expediente, se desprenden dos cosas:
 - a) Que se requiere que **“todas las verjas construidas en los lotes deben ser aprobadas previamente por el Comité de Control Arquitectónico, quien pasará juicio sobre el diseño y materiales a ser utilizados”**.

- b) Se permite la instalación de cercas tipo "ciclón" únicamente entre lotes, siempre y cuando se ubiquen a siete metros lineales de la acera frontal y sobre los límites posteriores de la propiedad. Las cercas no podrán tener una altura superior a dos (2) metros y deberán estar ubicadas dentro de los límites de un lote o en la línea divisoria entre lotes.
3. No está en controversia y está en el expediente judicial electrónico que para el 21 de julio de 2025 la demandante le envió un correo electrónico a la Junta Administradora cuestionándole entre otras cosas los nombres de: a) el presidente de la Asociación de Residentes, b) el presidente del Comité de Control Arquitectónico y sus miembros y c) Copia del documento de aprobación de dicha construcción de la verja. **(Véase anejo III de la demanda)**
***Estos nunca contestaron.**
4. Lo que tampoco está en controversia y también es parte del expediente judicial electrónico es que para el 30 de julio de 2025 la parte demandante envió una carta certificada con acuse de recibo a la Junta Administradora de dicha urbanización solicitando que se expresara al respecto y nunca fue contestada. **La Junta Administradora en este caso incumplió con su deber y nunca aprobó ni desaprobó dicha obra, estando obligado a ello. (Véase anejo II de la demanda)**
5. Ambas partes demandadas sometieron mociones de desestimación. La representación de la Junta Administradora presentó un correo electrónico en su anejo a dicha moción en el cual no expresa nada revelador en relación con lo cuestionado por la demandante en su carta y correo electrónico. Se limita a contestar: "Estaremos trabajando en su solicitud, pronto le daremos una respuesta". **Esto fue en agosto 21 de 2025, o sea luego de que la demandante sometiera su demanda.** Luego la parte codemandada se limitó a hacer una llamada, de manera totalmente informal e improcedente y notificó que la verja estaba aprobada. Sin documentos algunos. Sin respuesta oficial. ¿Esa es la manera de contestar oficialmente una cuestión tan importante para los residentes? ¿Luego de ver que se había sometido una demanda?
6. La parte codemandada y dueños de la residencia en controversia anejaron a su moción de desestimación una muy poco creíble documentación del año 2024 en la que aparentemente se aprobó dicha construcción. ¿Dónde estaba esa documentación cuando fue solicitada previamente a radicar la demanda? ¿Por qué no fue enviada a todos los residentes como se supone y estila en estos casos? ¿Quiénes son los miembros de ese Comité? ¿Quiénes los nombraron? ¿Con qué autoridad se nombraron?

III. DERECHO APLICABLE

1. La regla 16.1 de las de Procedimiento Civil expone: “Las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada”.
2. La regla 42.4 expone: “Toda sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones. Sin embargo, una sentencia en rebeldía no será de naturaleza distinta ni excederá en cuantía a lo que se haya pedido en la solicitud de sentencia.”
3. La regla 44.1 expone:
 - (a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos en que se incurra necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a otra. (b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, dentro del término de diez (10) días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, una relación o memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios en que se incurrió durante la tramitación del pleito o procedimiento. El memorándum de costas se presentará bajo juramento de parte o mediante una certificación del abogado o de la abogada, y consignará que, según el entender de la parte reclamante o de su abogado o abogada, las partidas de gastos incluidas son correctas y que todos los desembolsos eran necesarios para la tramitación del pleito o procedimiento..
 - c) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya **procedido con temeridad o frivolidad**, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal

entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o dependencias haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios de abogado.

El promovente de la moción de desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio. *Pressure Vessels v. Empire Gas*, 137 DPR 497, 505 (1994). Esta doctrina se aplica solamente a hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas. *Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico*, 167 DPR 625 (2006); *Sánchez v. Autoridad de los Puertos*, 153 DPR 559, 569 (2001); *Pressure Vessels v. Empire Gas*, supra. Ante una moción de desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte demandante. *Dorante v. Wrangler*, 145 DPR 408, 414 (1998). La demanda no deberá ser desestimada, a menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su reclamación. *Pressure Vessels v. Empire Gas*, supra.

IV. CONCLUSIONES

Con todo el respeto a este Honorable Tribunal y sus funcionarios entendemos que el único error que ha cometido la parte demandante ha sido no explicar claramente en la contestación a las mociones de desestimación lo que a todas luces se desprende del propio expediente judicial. Tanto la Junta Administrativa como la parte demandante han actuado con temeridad manifiesta. La representación de la Junta nunca contestó las comunicaciones enviadas por la demandada, incumplió con su deber. Al sol de hoy desconocemos quienes son los miembros del “Comité de Control Arquitectónico”, quienes los eligieron y por qué dos años después de una supuesta aprobación sale un documento a todas luces bastante cuestionable. ¿Dónde estuvo ese documento en estos pasados dos años?

La parte demandante no actuó temerariamente pues demandó a los dueños de la residencia en controversia, quienes construyeron una verja (ya está terminada) sin la correcta aprobación de la Junta Administradora y demandó correctamente a la junta quienes son parte indispensable por obvias razones de ser quienes aprueban o no cualquier construcción.

La demandante debe tener su día en corte, entendemos que este Honorable Foro no debe abusar de la discreción, todo lo contrario, debe promover un justo debido proceso de ley. Nuestro más alto foro en reiteradas ocasiones ha expresado que la desestimación debe ser el último recurso o remedio.

Los únicos que deben pagar honorarios por temeridad son los demandantes, quienes indujeron al Honorable Tribunal a error y provocaron una sentencia que ahora con todo el respeto le pedimos al Honorable foro que reconsidere.

POR TODO LO CUAL, solicitamos muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, declare:

1. Con lugar la presente moción y reconsidere la sentencia dictada el 13 de mayo de 2026.
2. Reconsidere la imposición de Honorarios y Costas a la parte demandante.
3. Ordene 3,000.00 dólares por concepto de Honorarios por temeridad a beneficio de la parte demandante a razón de 1,500.00 dólares por cada parte demandada.
4. Ordene la continuación de los procedimientos señalando una vista de estatus para coordinar el descubrimiento de pruebas.

CERTIFICO el envío de la presente moción a través del sistema SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Germán, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2026.

F/LCDO. CARLOS CRUZ MARTÍNEZ
RUA: 21,522
URBANIZACIÓN SALAMANCA, CALLE
TOLEDO # 229, SAN GERMÁN,
PUERTO RICO 00683
TEL. (787) 517-4668
EMAIL: CCRUZLEGAL@GMAIL.COM